Osnovni Sud u Podgorici

K 84/2022

08. Mart 2022

K. br. 84/22

U IME CRNE GORE

Osnovni sud u Podgorici, sudija Rade Ćetković, uz učešće zapisničarke Edine Kraje, u krivičnom postupku protiv optuženog D. P., zbog krivičnog djela teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz čl. 348 st. 1 u vezi sa čl. 339 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, nakon javnog glavnog pretresa održanog 08.03.2022. godine, u prisustvu državnog tužioca Denisa Zvrka, optuženog i njegovog branioca adv. M. K., istog dana izrekao je i objavio,

P R E S U D U

Optuženi: D. P., JMB xxxxxxxxxxxxx, od oca B. i majke V., rođene D., rođen xx.xx.20xx. godine u Podgorici, sa prebivalištem u Podgorici - Ulica K. R. br. xx, državljanin Crne Gore, razumije crnogorski jezik, koji je i njegov jezik, nezaposlen, neoženjen, bez djece, pismen, završio srednju školu, lošeg imovnog stanja, neosuđivan, protiv kojeg se ne vodi postupak za drugo krivčno djelo.

Kriv je

Što je:

Dana 16. maja 2021. godine, oko 23.45 časova, u mjestu Kakaricka gora, Glavni grad Podgorica, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa iz čl. 182 st. 4, čl. 176 st. 1 i čl. 29 st. 2 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi, na način što se, pod dejstvom alkohola u pripitom stanju pri koncentraciji od najmanje 0,88 ‰ promila alkohola u krvi, bez važeće vozačke dozvole za upravljanje tom kategorijom vozila, upravljajući putničkim motornim vozilom marke "Fiat Punto" registarskih oznaka PG AS xxx iz pravca naselja Kuči u pravcu naselja Konik, nije kretao što bliže desnoj ivici

kolovoza i na tolikoj udaljenosti od te ivice da, s obzriom na brzinu kretanja vozila, uslove saobraćaja i na stanje i karakteristike puta, ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i ne izlaže sebe opasnosti, usljed čega je izgubio kontrolu nad vozilom, te je isto destabilizovano usmjeravanjem ulijevo, a zatim je vozilom udario u zid sa lijeve strane puta, pa je došlo do zanošenja zadnjeg dijela vozila udesno, te silaska zadnjeg desnog točka na priputno zemljište sa desne strane i prevrtanja vozila preko desnog boka na krov sa desne strane puta, kojom prilikom su saputnici u vozilu zadobili tjelesne povrede, i to oštećeni J. D. tešku tjelesnu povredu u vidu preloma desne ključne kosti, rane razderine u predjelu lica i desnog tjemenog predjela, dužine do oko 3 cm, i oguljotina u predjelu obje noge, a oštećeni N. J. laku tjelesnu povredu u vidu oguljotina u predjelu obje šake, pri čemu je okrivljeni bio svjestan da takvom nepropisnom vožnjom može ugroziti saobraćaj i dovesti u opasnost život i tijelo ljudi, pa je na to pristao, znajući da je njegovo djelo zabranjeno, dok je u odnosu na težu posljedicu, tešku tjelesnu povredu kod oštećenog J. D. postupao iz nehata, odnosno bio je svjestan da takve posljedice mogu nastupiti, ali je olako držao da do toga neće doći,

- čime je izvršio krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz čl. 348 st. 1 u vezi sa čl. 339 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa mu sud za navedeno krivično djelo primjenom čl. 4 st. 2, čl. 42 st. 1, čl. 45 st. 1 tač. 3, čl. 46 st. 1 tač. 4, čl. 52 st. 2, čl. 53 i čl. 54 Krivičnog zakonika Crne Gore i čl. 226, čl. 229 i čl. 374 Zakonika o krivičnom postupku, izriče

USLOVNU OSUDU

Kojom mu utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci i istovremeno određuje da se ona neće izvršiti, ako optuženi u roku od 2 (dvije) godine po pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo.

Obavezuje se optuženi da plati na ime troškova krivičnog postupka iznos od 237,00 €, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom izvršenja.

O b r a z l o ž e nj e

Optuženom D. P. je optužnicom Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Kt. br. 1714/21 od 20.01.2022. godine stavljeno na teret krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz čl. 348 st. 1 u vezi sa čl. 339 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore. Državni tužilac je u završnoj riječi predložio sudu da okrivljenog oglasi krivim i da ga osudi po zakonu.

Optuženi D. P. je u odbrani datoj u izviđaju i na glavnom pretresu priznao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret i krivicu, saglasno u bitnom navodeći da je 16.05.2021. godine, oko ponoći upravljao vozilom marke "Fiat Punto" registarskih oznaka PG AS xxx, lokalnim putem Kuči - Konik iz smjera Konika prema Kučima, te da je te večeri bio pod dejstvom alkohola, jer je prethodno popio nešto više od dva litra piva. Usljed toga je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u zid sa lijeve strane puta, pa se vozilo prevrnulo. Tom

prilikom su njegovi saputnici, oštećeni D. J. i N. J. zadobili povrede i to oštećeni D. J. tešku tjelesnu povredu, a oštećeni N. J. laku tjelesnu povredu. U završnoj riječi je izrazio kajanje.

Branilac optuženog je u završnoj riječi ukazao na olakšavajuće okolnosti na strani optuženog.

Uzimajući u obzir potpuno i jasno priznanje optuženog, koje je po ocjeni suda dato svjesno i dobrovoljno, pri čemu je optuženi u potpunosti razumio sve moguće posljedice svog priznanja, a isto je u skladu sa dokazima sadržanim u optužbi i nema dokaza koji bi govorili u prilog lažnom priznanju, sud je primjenom čl. 340 st. 1 Zakonika o krivičnom postupku odlučio da ne izvodi dokaze koji se odnose na djelo i krivicu optuženog, već samo one od kojih zavisi odluka o krivčnoj sankciji, tj. samo izvod iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava KE 242/2022 od 14.02.2022. godine. Na taj način je tokom postupka nesumnjivo utvrđeno da optuženi dana 16. maja 2021. godine, oko 23.45 časova, u mjestu Kakaricka gora, Glavni grad Podgorica, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa iz čl. 182 st. 4, čl. 176 st. 1 i čl. 29 st. 2 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, ugrozio saobraćaj i doveo u opasnost život i tijelo ljudi, na način što se, pod dejstvom alkohola u pripitom stanju pri koncentraciji od najmanje 0,88 ‰ promila alkohola u krvi, bez važeće vozačke dozvole za upravljanje tom kategorijom vozila, upravljajući putničkim motornim vozilom marke "Fiat Punto" registarskih oznaka PG AS xxx iz pravca naselja Kuči u pravcu naselja Konik, nije kretao što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od te ivice da, s obzriom na brzinu kretanja vozila, uslove saobraćaja i na stanje i karakteristike puta, ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i ne izlaže sebe opasnosti, usljed čega je izgubio kontrolu nad vozilom, te je isto destabilizovano usmjeravanjem ulijevo, a zatim je vozilom udario u zid sa lijeve strane puta, pa je došlo do zanošenja zadnjeg dijela vozila udesno, te silaska zadnjeg desnog točka na priputno zemljište sa desne strane i prevrtanja vozila preko desnog boka na krov sa desne strane puta, kojom prilikom su saputnici u vozilu zadobili tjelesne povrede, i to oštećeni D. J. tešku tjelesnu povredu u vidu preloma desne ključne kosti, rane razderine u predjelu lica i desnog tjemenog predjela, dužine do oko 3 cm, i oguljotina u predjelu obje noge, a oštećeni N. J. laku tjelesnu povredu u vidu oguljotina u predjelu obje šake.

Optuženi se kritičnom prilikom nije pridržavao saobraćajnog propisa iz čl. 29 st. 2 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, kojim je propisano da je vozač dužan da vozilo u kretanju drži što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od te ivice da, s obzirom na brzinu kretanja vozila, uslove saobraćaja i na stanje i karakteristike puta, ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i ne izlaže sebe opasnosti. Takođe, čl. 182 st. 2 i 4 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima je između ostalog propisano da vozač koji je pod dejstvom alkohola ne smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu, te da je pod dejstvom alkohola vozač, odnosno lice za koje se analizom odgovarajućeg uzorka krvi utvrdi sadržaj alkohola veći od 0,3 g/kg ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvrđeno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholisanosti (alkometrom i dr.) veće od 0,3 g/kg. Imajući u vidu da je optuženi upravljao vozilom u pripitom stanju, pri koncentraciji od najmanje 0,88 promila apsolutnog alkohola u krvi, optuženi je prekršio citirane saobraćajne propise i izazvao predmetnu saobraćajnu nezgodu.

Cijeneći subjektivni odnos optuženog prema izvršenom djelu, sud nalazi da je isti bio svjestan da upravljajući vozilom u pripitom stanju, pri koncentraciji od najmanje 0,88 promila apsolutnog alkohola u krvi krši citirane blanketne odredbe Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima i da usljed toga može ugroziti saobraćaj i život i tijelo ljudi pa je bez obzira na to pristao da sjedne za volan i upravlja vozilom, dok je u odnosu na težu posljedicu, tešku tjelesnu povredu kod oštećenog postupao sa svjesnim nehatom, jer je bio svjestan da ukoliko upravlja vozilom u alkoholisanom stanju i ne drži vozilo što bliže desnoj ivici kolovoza takva posljedica može nastupiti, ali je olako držao da do toga neće doći. Time je u radnjama optuženog pored objektivnih ostvaren i subjektivni element bića krivičnog djela teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz čl. 348 st. 1 u vezi sa čl. 339 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Prilikom odluke o krivičnoj sankciji, sud je u smislu čl. 42 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, cijenio sve okolnosti koje su od uticaja na njen izbor i visinu, pa je na strani optuženog, kao olakšavajuće okolnosti cijenio njegovo držanje nakon učinjenog krivičnog djela izraženo kroz jasno i potpuno priznanje i iskreno kajanje i s tim u vezi stav oštećenih koji se nisu pridružili krivičnom gonjenju, kao i njegov raniji život, odnosno neosuđivanost, a što je utvrđeno iz izvoda iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava KE 242/2022 od 14.02.2022. godine, dok otežavajućih okolnosti nije bilo. Navedene olakšavajuće okolnosti sud je cijenio kao naročito olakšavajuće, pa je primjenom čl. 45 st. 1 tač. 3 i čl. 46 st. 1 tač. 4 Krivičnog zakonika Crne Gore optuženom ublažio kaznu i utvrdio mu kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, pri čemu je sud, primjenom čl. 53 i čl. 54 Krivičnog zakonika Crne Gore, optuženom izrekao uslovnu osudu kao u izreci, nalazeći da će se i prijetnjom utvrđenom kaznom zatvora, te provjerom ponašanja optuženog u dužem periodu, odnosno u roku od dvije godine, u dovoljnoj mjeri uticati na istog da više ne vrši krivična djela. Time će se uspješno ostvariti svrha uslovne osude iz čl. 52 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja krivičnih sankcija u smislu čl. 4 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore. Na osnovu ocjene ličnosti optuženog, koji ranije nije vršio krivična djela, sud cijeni da prema njemu nije nužno izricanje efektivne kazne zatvora, te da se na njegovo buduće ponašanje može sasvim dovoljno uticati i izricanjem uslovne osude, tako da krivičnopravna zaštita ne zahtijeva njegov stroži vaspitno korektivni tretman u penalnim uslovima.

Kako je okrivljeni oglašen krivim, sud ga je, shodno čl. 226 i čl. 229 Zakonika o krivičnom postupku, obavezao da na ime troškova krivičnog postupka uplati ukupan iznos od 237,00 eura, koji se odnosi na ime troškova medicinskog vještačenja u iznosu od 104,50 eura, troškova saobraćajnog vještačenja u iznosu od 82,50 eura i paušalnih troškova u iznosu od 50,00 eura, koji je određen prema trajanju i složenosti postupka i imovnom stanju optuženog.

Na osnovu iznijetih razloga, primjenom čl. 374 Zakonika o krivičnom postupku, odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U PODGORICI

Dana 08.03.2022. godine

ZAPISNIČARKA S U D I J A

Edina Kraja,s.r. Rade Ćetković,s.r.

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je

žalba u roku od 15 dana od dana

prijema prepisa iste, Višem sudu

u Podgorici, a preko ovog suda.

ZTO: Edina Kraja